

النظم السياسية والقانون الدستوري

الفرقة الأولى — شريعة وقانون — جامعة الأزهر

أ.د/ فؤاد محمد النادي • أ.د/ السيد أحمد مرجان

المذكرة الشاملة — 50+ صفحة — 2024/2025م

فهرس المحتويات



القسم الأول: النظم السياسية

الباب الأول: النظرية العامة للدولة

تعريف الدولة — الاتجاهات المختلفة

الركن الأول: الشعب — الفرق بين الشعب والأمة —
عوامل الأمة

الركن الثاني: الإقليم (بري، بحري، جوي)

الركن الثالث: السلطة السياسية وخصائصها

نتائج تحقق أركان الدولة — الشخصية المعنوية

سيادة الدولة (داخلية/خارجية) — خصائصها وحدودها

نظريات نشأة الدولة — النظرية الإلهية

نظرية القوة — نظرية العقد الاجتماعي

هوبز — لوك — روسو (بالفصيل)

نقد نظرية العقد — نظرية التطور التاريخي

أنواع الدول (كاملة/ناقصة السيادة)

الدولة البسيطة vs المركبة — أنواع الاتحادات

الباب الثاني: الحكومة

من حيث الرئيس الأعلى (ملكية/جمهورية)

الملكية المطلقة والمقيدة — الديكتاتورية

من حيث خضوعها للقانون (استبدادية/قانونية)

من حيث مصدر السيادة (سيادة الأمة/الشعب)

الباب الثالث: الفصل بين السلطات

المبدأ عند مونتسكيو — مزاياه وعيوبه

النظام الرئاسي — خصائصه وتقييمه

النظام البرلماني — أركانه وقواعده

النظام المختلط (شبه رئاسي) — فرنسا

نظام حكومة الجمعية — سويسرا

الباب الرابع: الديمقراطية

تعريفها — خصائصها — مبادئها

الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة وشبه المباشرة

مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة

الانتخاب — أنظمتها — نظام القوائم والفردية

الباب الخامس: السلطات العامة

السلطة التشريعية — تكوينها — اختصاصاتها

السلطة التنفيذية — رئيس الدولة — الوزارة

السلطة القضائية — استقلال القضاء

الباب السادس: الحقوق والحريات

تصنيفها — ضماناتها — القيود عليها

القسم الثاني: المبادئ الدستورية والدستور

المصري

تعريف الدستور — أنواعه — مصادره

أساليب نشأة الدساتير — نهاية الدساتير

مبدأ سمو الدستور — الرقابة على الدستورية

الدستور المصري 2014 — المقومات والسلطات

القسم الأول: النظم السياسية

الدولة — الحكومة — الفصل بين السلطات — الديمقراطية — السلطات — الحقوق والحريات

الباب الأول: النظرية العامة للدولة

تعريف الدولة، أركانها، سيادتها، نشأتها، أنواعها وأشكالها

الفصل الأول: تعريف الدولة ومفهومها

تمثل الدولة المرحلة العليا في تطور المجتمعات البشرية. وقد اختلف فقهاء القانون في تعريفها، ونعرض أبرز الاتجاهات:



الاتجاه الأول — العميد ديجي (Duguit)

يرى أن الدولة هي كل مجتمع توافرت له ظاهرة الاختلاف السياسي، بمعنى انقسام أفراده إلى فئة حاكمة وفئة محكومة. فإذا تحقق هذا الاختلاف في مجتمع ما أصبح يُطلق عليه وصف دولة.

النقد: اشترط ركني الشعب والسلطة فقط — وأغفل ركن الإقليم الذي يُعد ضرورياً لقيام الدولة.

الاتجاه الثاني — العميد هوريو (Hauriou)

يرى أن الدولة لا تتحقق إلا في مرحلة متقدمة من مراحل تطور السلطة السياسية، حيث تجاوزت رابطة الدم والنسب إلى القرابة المعنوية والقانون المكتوب.

⚠️ **النقد: ربط بين وجود الدولة وفكرة القانون المكتوب — مما يهدر وصف الدولة عن بريطانيا التي يقوم نظامها على العرف والسوابق القضائية!**

الاتجاه السائد — التعريف بذكر العناصر

ظهر اتجاه يتزعمه معظم شراح القانون يعرف الدولة بذكر عناصرها الأساسية. ونختار لها التعريف التالي:

📌 **التعريف المختار: «الدولة = مجموعة من الأفراد يقيمون إقامة دائمة ومستقرة على إقليم محدد، ويخضعون لسلطة سياسية — أي نظام سياسي وحكومة منظمة»**

وعلى ضوء هذا التعريف، تقوم الدولة على ثلاثة أركان جوهرية: الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية. وبعض الفقهاء أضاف أركاناً أخرى (الشخصية المعنوية، الاستقلال)، لكن الراجح أنها نتائج لتوافر الأركان الثلاثة وليست أركاناً مستقلة.

💡 مثال:

يعني ببساطة: عشان نقول إن فيه "دولة" لازم يكون فيه ناس (شعب)، عايشين على أرض معينة (إقليم)، وفيه حكومة بتحكمهم (سلطة). لو واحد ناقص — مفيش دولة.

الفصل الثاني: أركان الدولة

الركن الأول: الشعب (العنصر البشري)

الشعب هو مجموع الأفراد الذين يقيمون على إقليم الدولة ويخضعون لسلطانها ويحملون جنسيتها. ويُعدُّ الركن الأول الذي لا يُتصور قيام دولة بدونه. وأفراد الشعب هم الذين يخاطبون بأحكام دستورها وقوانينها.

هل يُشترط عدد معين في الشعب؟

لا. لا يشترط عدد محدد. فدولة الفاتيكان لا يتعدى سكانها بضع مئات، وإمارة موناكو بضعة آلاف، بينما الصين والهند يتجاوز كل منهما المليار. المهم أن يتناسب العدد مع الإقليم بحيث يمكن الدولة من إدارة شؤونها.

هل يُشترط توافر روابط بين أفراد الشعب؟

يشترط بعض الشراح توافر روابط مادية ومعنوية (جنس، لغة، تاريخ مشترك، دين)، لكن البعض الآخر يرفض ذلك لسببين:

١. هذه العوامل لا تؤثر في الوجود المادي للشعب كركن رئيسي.

٢. هذه العوامل تساعد على تكوين الأمة (وهو مفهوم مختلف) لا الدولة.

التمييز بين الشعب والأمة (فرق جوهري)

المعيار	الشعب	الأمة
الطبيعة	مصطلح سياسي قانوني	مصطلح اجتماعي
الرابطة	الجنسية — التبعية للدولة	عوامل مشتركة (لغة، دين، تاريخ)
العلاقة بالدولة	ركن من أركان الدولة (جزء)	قد تسبق الدولة أو تتجاوزها
المثال	الشعب المصري = حاملو الجنسية المصرية	الأمة العربية = كل العرب حتى لو في دول مختلفة

⚠ لا تصح المقارنة بين الدولة والأمة — لأن الأمة جزء (ركن) من الدولة، فالمقارنة بين الكل والجزء لا تصح. المقارنة السليمة هي بين الأمة والشعب.

عوامل تكوين الأمة (بالتفصيل)

قال ساطع الحصري: «الأُم كالأُنهار لا تستقي مياهها من منبع واحد، وإنما من عدة ينابيع وروافد.» وتنقسم العوامل إلى:

أولاً: العوامل المادية

- **اللغة:** من أقوى العوامل — تساعد في توحيد الفكر والثقافة. حاولت فرنسا فرض لغتها في الجزائر لقطع الصلة بالأمة العربية. وأكد فichte أنها «الرابطَة الوحيدة الحقيقية». لكنها ليست عاملاً وحيداً — فسويسرا 4 لغات وتبقى أمة واحدة.
- **الجنس والعرق:** عامل ضعيف — لأن الأمم بطبيعتها مختلطة الأعراق. النظرية النازية (تفوق العرق الآري) ثبت بطلانها تاريخياً.
- **الأرض والجغرافيا:** الإقامة على رقعة واحدة تخلق عادات مشتركة. لكنه ليس حاسماً — الأمة العربية موزعة على عدة أقاليم.

ثانياً: العوامل المعنوية (الروحية)

- **الدين:** أقوى العوامل في العالم الإسلامي — الإسلام وحدّ العرب والفرس والترك في أمة واحدة. لكنه ليس حاسماً وحده — فالأمة العربية فيها مسلمون ومسيحيون.
- **التاريخ المشترك:** الذكريات والآلام والانتصارات المشتركة تخلق رابطَة وثيقة.
- **الرغبة في العيش معاً:** أكد الفقيه الفرنسي «رينان» أن الأمة «استفتاء يومي» — أي رغبة مستمرة في العيش معاً.
- **المصالح الاقتصادية المشتركة:** التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي يعزز الرابطَة.

الركن الثاني: الإقليم

الإقليم = النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الدولة سلطتها. ويشمل ثلاثة عناصر:

العنصر	التعريف	الحدود
الإقليم البري	اليابسة بما فيها من أنهار وبحيرات داخلية وباطن الأرض	الحدود السياسية المتفق عليها (طبيعية أو اصطناعية)
الإقليم البحري	المياه الإقليمية المجاورة لشواطئ الدولة	12 ميلاً بحرياً (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)
الإقليم الجوي	الفضاء الذي يعلو الإقليمين البري والبحري	الطبقة القابلة للاستعمال (لا يمتد للفضاء الخارجي)

هل يُشترط اتساع الإقليم؟

لا. لا أثر لاتساع الإقليم أو ضيقه في الوجود القانوني للدولة — الفاتيكان أقل من نصف كيلومتر². ولا يُشترط تجاوز أجزاء الإقليم — إندونيسيا آلاف الجزر.

طبيعة حق الدولة على إقليمها

اختلف الفقه في طبيعة هذا الحق:

📌 الرأي الأول: حق ملكية (مرجوح) — ينتقد لأن الملكية حق خاص.

📌 الرأي الثاني: حق سيادة (الراجح) — الدولة تمارس سيادتها على الإقليم لا ملكيتها له.

📌 الرأي الثالث: اختصاص — الإقليم مجرد نطاق اختصاص الدولة الإقليمية.

الركن الثالث: السلطة السياسية (الحكومة بالمعنى الواسع)

السلطة السياسية = هيئة حاكمة منظمة تمارس سلطتها على الشعب والإقليم. وتتميز عن السلطات الخاصة (سلطة الأب، سلطة صاحب العمل) بالآتي:

خصائص السلطة السياسية:

- **سلطة عليا:** لا تعلوها سلطة أخرى داخل الدولة.
- **سلطة عامة:** تسري على جميع الأفراد دون استثناء.
- **سلطة أصيلة:** لا تستمد سلطتها من هيئة أعلى.
- **احتكار القوة المادية:** وحدها تملك حق استخدام القوة لفرض الطاعة.
- **دائمة:** لا تنتهي بتغير الأشخاص القائمين عليها.

💡 مثال:

سلطة الأب على أولاده والمدير على موظفيه — دي سلطات خاصة. لكن سلطة الدولة أعلى من كل دي — هي اللي بتحت القوانين اللي الكل بيخضع ليها. عشان كذا بنسميها "سلطة عليا".

الفصل الثالث: نتائج تحقق أركان الدولة

إذا توافرت الأركان الثلاثة (شعب + إقليم + سلطة) ترتّب على ذلك نتائج قانونية مهمة:

١. الشخصية المعنوية (الاعتبارية)

تكتسب الدولة شخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين الذين يكوّنونها. ويترتب على ذلك:

- الدولة شخص قانوني يحق له إبرام العقود والتملك والتقاضي.
- الدولة تبقى حتى لو تغير الحكام أو توفي الرئيس — مبدأ دوام الدولة واستمراريتها.
- التزامات الحكومة السابقة تبقى ملزمة للحكومة الجديدة.

٢. الاعتراف الدولي

عند اكتمال أركان الدولة يمكنها الدخول في علاقات مع الدول الأخرى. والاعتراف الدولي ليس ركناً منشأً للدولة بل كاشف لوجودها — الدولة موجودة بمجرد توافر أركانها حتى لو لم

يعترف بها أحد.

٣. السيادة

السيادة نتيجة طبيعية لتوافر الأركان — وسنفصلها في الفصل التالي.

٤. الخضوع للقانون الدولي

تلتزم الدولة بقواعد القانون الدولي العام وبالمعاهدات التي تبرمها.

الفصل الرابع: سيادة الدولة وحدودها

تعريف السيادة

السيادة = السلطة العليا المطلقة التي لا تعلوها سلطة أخرى. وهي صفة لازمة للسلطة السياسية تميّزها عن غيرها من السلطات. وللسيادة مظهران:

المظهر	المعنى	التطبيق
السيادة الداخلية	سلطة الدولة هي العليا داخل إقليمها — تفرض إرادتها على الجميع	إصدار القوانين وتنفيذها وتوقيع العقوبات
السيادة الخارجية	استقلال الدولة عن أي سيطرة أجنبية وتساويها مع غيرها	إبرام المعاهدات وتبادل التمثيل الدبلوماسي

خصائص السيادة

- ١. شاملة: تسري على كل الأفراد والمؤسسات داخل الإقليم.
- ٢. دائمة: لا تزول بتغير الحكام — تبقى ببقاء الدولة.
- ٣. غير قابلة للتجزئة: لا يمكن تقسيمها بين جهات مستقلة.
- ٤. غير قابلة للتنازل: لا يجوز للدولة التنازل عنها.
- ٥. مطلقة: لا يحدها إلا القانون الدولي وقواعد حقوق الإنسان.

نظريات السيادة

النظرية	جوهرها	النتائج
---------	--------	---------

• الانتخاب وظيفة لا حق (يجوز تقييده) • النائب يمثل الأمة كلها لا دائرته • العهدة التمثيلية (النائب حر)	السيادة للأمة ككل — وحدة مجردة غير قابلة للتجزئة — لا تتجزأ بين الأفراد	نظرية سيادة الأمة (المدرسة الفرنسية)
• الانتخاب حق لكل مواطن (اقتراع عام) • النائب وكيل عن ناخبيه • الاستفتاء الشعبي ملزم • العهدة الإلزامية	السيادة مجزأة — لكل فرد نصيب منها	نظرية سيادة الشعب (روسو)

⚠ **الدستور المصري 2014 يجمع بين النظريتين: المادة 4: «السيادة للشعب وحده» + نظام الانتخاب العام.**

حدود السيادة

السيادة ليست مطلقة بلا ضوابط، بل تتقيد بـ:

القيود على السيادة:

- **القانون الدولي:** قواعد القانون الدولي العام تلزم الدول بعدم التدخل في شؤون بعضها ومراعاة حقوق الإنسان.
- **المعاهدات الدولية:** تُقيد الدولة إرادياً بما وقّعت عليه من اتفاقيات.
- **القانون الطبيعي وحقوق الإنسان:** حقوق أساسية لا يجوز انتهاكها.
- **مبدأ المعاملة بالمثل:** في العلاقات الدبلوماسية والتجارية.

الفصل الخامس: أصل نشأة الدولة — النظريات

اختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً في تفسير نشأة الدولة، ونستعرض النظريات الأربع الكبرى:

النظرية الأولى: النظرية الإلهية (التيوقراطية)

ترى أن السلطة مصدرها الله — والحاكم يستمد سلطته من الإرادة الإلهية. وتطورت عبر ثلاث مراحل:

المرحلة	المضمون	العصر
الطبيعة الإلهية للحاكم	الحاكم هو الإله نفسه أو ابنه — كفراعنة مصر وأباطرة روما	العصور القديمة
الحق الإلهي المباشر	الحاكم ليس إلهاً لكنه يُختار مباشرة من الله — لا سلطة للشعب عليه	العصور الوسطى الأوروبية
الحق الإلهي غير المباشر	الله يوجّه الأحداث بحيث يصل إلى الحكم من يريد — السلطة من الله عبر الظروف	ما بعد العصور الوسطى

⚠️ **النقد:** استُخدمت لتبرير الاستبداد — لا تفسر سقوط الحكومات — تتنافى مع الديمقراطية. **الموقف الإسلامي يختلف:** السلطة لله لكنه أناطها بالأمة التي تختار حاكمها بالشورى.

النظرية الثانية: نظرية القوة والغلبة

ترى أن الأقوياء فرضوا سلطتهم بالقوة على الضعفاء فنشأت الدولة. ومن أبرز القائلين بها ابن خلدون (في المقدمة — نظرية العصبية) ونييتشه وأوبنهايمر.

📌 **ابن خلدون:** «المُلك إنما يحصل بالتغلب... والعصبية هي التي تكون بها المدافعة والمقاومة».

✚ نيتشه: قال بفكرة «إرادة القوة» و«السوبرمان» الذي يحق له فرض سلطته.

⚠ **النقد:** القوة قد تنشئ سلطة لكنها لا تنشئ سلطة مشروعة — لا تبرر لماذا يجب طاعة الحاكم — السلطة المبنية على القوة وحدها غير مستقرة.

النظرية الثالثة: نظرية العقد الاجتماعي (الأهم)

ترى أن الدولة نشأت باتفاق (عقد) بين الأفراد لإنشاء سلطة تحكمهم. وأبرز فلاسفتها ثلاثة وكل منهم له رؤية مختلفة تماماً:

أولاً: توماس هوبز (1588-1679) — إنجلترا

مؤلف كتاب "الليثان" — يبرر الحكم المطلق

حالة الطبيعة عند هوبز: الإنسان قبل العقد كان يعيش في حالة «حرب الجميع ضد الجميع» — كل فرد يسعى لتحقيق مصالحه بالقوة — لا قانون ولا نظام — حياة الإنسان «قصيرة وبشعة وحيوانية».

أطراف العقد: العقد تم بين الأفراد بعضهم وبعض فقط — الحاكم ليس طرفاً في العقد بل هو المستفيد منه.

مضمون العقد: تنازل الأفراد عن جميع حقوقهم وحيرياتهم لصالح الحاكم مقابل الأمن والنظام. فأصبحت سلطة الحاكم مطلقة لا رقيب عليها.

✚ عند هوبز:

- الحاكم سلطته مطلقة — لا حدود لها — ولا يحق للشعب مقاومته أو عزله.
- لا توجد حقوق طبيعية — كل الحقوق يمنحها الحاكم ويسلبها.
- الحكم المطلق خير من الفوضى وحرب الكل ضد الكل.

💡 مثال:

هوبز كان عايش في فترة الحرب الأهلية الإنجليزية — فكان خايف من الفوضى جداً، عشان كذا قال إن حتى الحاكم الظالم أحسن من الفوضى.

ثانياً: جون لوك (1632-1704) — إنجلترا

مؤلف «رسالتان في الحكم» — يبرر الحكم الدستوري

حالة الطبيعة عند لوك: لم تكن بالسوء الذي وصفه هوبز — كانت حالة حرية ومساواة وسلام نسبي — لكن ينقصها التنظيم والقانون والجزاء الذي يكفل حماية الحقوق.

أطراف العقد: العقد بين الأفراد والحاكم — الحاكم طرف في العقد ملتزم بشروطه.

مضمون العقد: الأفراد تنازلوا عن جزء فقط من حقوقهم (بالقدر اللازم لقيام السلطة)، واحتفظوا بالباقي (خاصة الحياة والحرية والملكية). هذه الحقوق المحتفظ بها = **حقوق طبيعية** لا يجوز للحاكم المساس بها.

✚ عند لوك:

- سلطة الحاكم مقيدة بشروط العقد وبالحقوق الطبيعية.
- إذا أخل الحاكم بالعقد أو اعتدى على الحقوق → للشعب حق الثورة وعزله.
- أسس لمبدأ الحكم الدستوري وتقييد السلطة وحماية الحقوق.

💡 مثال:

لوك كان يبرر الثورة الإنجليزية المجيدة (1688) — لما الشعب الإنجليزي عزل الملك جيمس الثاني لأنه خالف العقد مع الشعب.

ثالثاً: جان جاك روسو (1712-1778) — فرنسا

مؤلف «العقد الاجتماعي» — ملهم الثورة الفرنسية

حالة الطبيعة عند روسو: كانت حالة سعادة وبراءة — الإنسان حر ومتساوٍ — لكن تعدد المصالح وتضاربها هدد هذه الحقوق فسعى الأفراد لتنظيم حياتهم.

أطراف العقد: العقد بين الأفراد أنفسهم — لا وجود لحاكم — الطرف الأول: الشخص الجماعي (مجموع الأفراد). الطرف الثاني: كل فرد على حدة.

مضمون العقد: كل فرد تنازل عن جميع حقوقه لصالح الجماعة (لا لفرد بعينه) — لكنه استعادها عبر «الإرادة العامة» التي تعبّر عن مصلحة الجميع.

 عند روسو:

- السيادة للشعب وحده — وهي غير قابلة للتنازل أو التمثيل.
- الحكومة مجرد وكيل عن الشعب — يعزلها متى شاء.
- القانون = تعبير عن الإرادة العامة — يجب أن يشارك كل المواطنين في صنعه.
- أسّس لمبدأ سيادة الشعب والديمقراطية المباشرة.

 مثال:

أفكار روسو هي اللي ألهمت الثورة الفرنسية 1789 — الشعب الفرنسي ثار على الملك لأنه اعتبر نفسه صاحب السيادة الحقيقي مش الملك.

مقارنة شاملة بين الفلاسفة الثلاثة

المعيار	هوبز	لوك	روسو
حالة الطبيعة	حرب وفوضى	حرية نسبية بلا تنظيم	سعادة وبراءة
أطراف العقد	بين الأفراد فقط	بين الأفراد والحاكم	بين الأفراد أنفسهم
التنازل	جميع الحقوق	جزء فقط	جميعها للجماعة لا لفرد
سلطة الحاكم	مطلقة	مقيدة	الشعب هو صاحب السيادة
حق الثورة	لا يوجد	نعم — إذا أخلّ بالعقد	نعم — الحكومة وكيل
ما يبرره	الاستبداد المستنير	الحكم الدستوري	الديمقراطية المباشرة

النقد العام لنظرية العقد الاجتماعي

١.  لا سند تاريخي: لم يثبت تاريخياً حدوث مثل هذا العقد في أي مجتمع.
٢. خيالية: الإنسان كائن اجتماعي بطبعه — لم يعيش في عزلة أبداً.
٣. لا تفسر كل الدول: كثير من الدول نشأت بالقوة أو بالتطور لا بالعقد.
٤. قانونياً: العقد يحتاج أهلية قانونية — والإنسان البدائي لم يكن يعرف مفهوم العقد.

النظرية الرابعة: نظرية التطور التاريخي (الأكثر قبولاً)

ترى أن الدولة لم تنشأ دفعة واحدة بل بالتطور التدريجي عبر مراحل:

 أسرة → عشيرة → قبيلة → مدينة → دولة

العوامل التي ساعدت: نمو السكان، الاستقرار، الحاجة للتنظيم، الزراعة، التجارة.

 يرى أنصار هذه النظرية أن الدولة ظاهرة اجتماعية طبيعية — لا تحتاج لتفسير خارق أو عقد وهمي — بل هي نتاج التطور الطبيعي للجماعات البشرية.

الفصل السادس: أنواع الدول وأشكالها

أولاً: من حيث السيادة

النوع	التعريف	مثال
دولة كاملة السيادة	مستقلة تماماً — تدير شؤونها الداخلية والخارجية بحرية كاملة	مصر، فرنسا، اليابان
دولة ناقصة السيادة	تفقد جزءاً من سيادتها الداخلية أو الخارجية. صورها:	
• محمية	تتخلى عن سيادتها الخارجية لدولة حامية	تونس في عهد الحماية الفرنسية
• تحت الانتداب	تخضع لإشراف دولة كبرى بموجب عهد عصبة الأمم	فلسطين تحت الانتداب البريطاني
• تحت الوصاية	تخضع لإشراف الأمم المتحدة حتى تصل للاستقلال	ليبيا قبل 1951

ثانياً: من حيث التكوين

النوع	الخصائص	أمثلة
الدولة البسيطة (الموحدة)	حكومة واحدة، دستور واحد، سلطة تشريعية واحدة، جنسية واحدة، شخصية دولية واحدة	مصر، فرنسا، الأردن، الكويت
الدولة المركبة	ناتجة عن اتحاد عدة دول — لكل عضو درجة من الاستقلال حسب نوع الاتحاد	أمريكا، الإمارات، ألمانيا

أنواع الاتحادات (بالتفصيل)

النوع	التعريف	خصائصه	مثال
الاتحاد الشخصي	اشتراك دولتين في رئيس واحد مع احتفاظ كل منهما بسيادتها الكاملة	• اتحاد عرضي مؤقت • لكل دولة حكومتها ودستورها وسياستها الخارجية • لا ينشأ شخصية دولية جديدة	بريطانيا وهانوفر (1714-1837) هولندا ولوكسمبورج (1815-1890)
الاتحاد الحقيقي (الفعلي)	اندماج دولتين في الشؤون الخارجية والدفاع مع بقاء الاستقلال الداخلي	• اتحاد دائم • شخصية دولية واحدة • كل دولة تحتفظ بحكومتها الداخلية ودستورها	النمسا والمجر (1867-1918) السويد والنرويج (1815-1905)
الاتحاد الكونفدرالي (التعاهدي)	اتفاق عدة دول بمعاهدة دولية مع احتفاظها بسيادتها	• ينشأ بمعاهدة لا بدستور • تحتفظ كل دولة بسيادتها • مؤتمر الاتحاد قراراته بالإجماع • حق الانسحاب مكفول	الكونفدرالية الأمريكية (1781-1787) الاتحاد الجرمانى (1815-1866)
الاتحاد الفيدرالي (المركزي)	اتحاد دائم ينشأ عنه دولة جديدة بموجب دستور	• ينشأ بدستور (لا معاهدة) • حكومة مركزية قوية	الولايات المتحدة (1787)

ألمانيا، سويسرا، الإمارات	+ حكومات محلية • جنسية واحدة وسياسة خارجية واحدة • لا يحق الانسحاب • اختصاصات مقسمة بين المركز والأطراف		
------------------------------	--	--	--

💡 مثال:

أمريكا بدأت كونفدرالية (اتحاد تعاهدي ضعيف) سنة 1781 — لما الأمور ما مشيتش اتحولت لاتحاد فيدرالي (مركزي قوي) بدستور 1787. والإمارات العربية المتحدة اتحاد فيدرالي — كل إمارة ليها حاكمها المحلي لكن فيه حكومة مركزية في أبوظبي.

الباب الثاني: الحكومة

من حيث رئيس الدولة — خضوعها للقانون — مصدر السيادة

الفصل الأول: الحكومة من حيث رئيس الدولة



المعيار	النظام الملكي	النظام الجمهوري
الوصول للحكم	الوراثة أو الاختيار من أسرة حاكمة	الانتخاب (مباشر أو غير مباشر)
مدة الحكم	مدى الحياة	فترة محددة (4-6 سنوات عادة)
المسؤولية	الملك غير مسؤول (الملك يسود ولا يحكم)	الرئيس مسؤول أمام الشعب أو البرلمان
أمثلة	بريطانيا، السعودية، المغرب، الأردن	مصر، فرنسا، أمريكا، تركيا

أنواع الملكية بالتفصيل

- 📌 **ملكية مطلقة:** الملك يجمع كل السلطات (تشريعية وتنفيذية وقضائية). كان هذا النظام سائداً في أوروبا قبل الثورات — «الدولة أنا» (لويس الرابع عشر).
- 📌 **ملكية مقيدة (دستورية):** الملك يملك ولا يحكم — يتقيد بالدستور — السلطة الفعلية للبرلمان والحكومة. (بريطانيا، إسبانيا، بلجيكا)

الديكتاتورية

الديكتاتورية = نظام فردي يستولي فيه شخص على السلطة بالقوة دون سند دستوري. قد تتخذ شكلاً رئاسياً أو ملكياً. تتميز بالتالي:

خصائص النظام الديكتاتوري:

- تركيز كل السلطات في يد فرد أو حزب واحد
- إلغاء أو تعطيل الدستور والبرلمان
- قمع الحريات وتكليم الأفواه
- عدم وجود تداول سلمي للسلطة
- الأمثلة: ألمانيا النازية (هتلر)، إيطاليا الفاشية (موسوليني)

الفصل الثاني: الحكومة من حيث خضوعها للقانون

النوع	الخصائص	الضمانات
حكومة استبدادية	الحاكم فوق القانون — إرادته هي القانون — لا ضمانات	لا يوجد
حكومة قانونية	تخضع للقانون — مبدأ سيادة القانون — حقوق مكفولة	الفصل بين السلطات + استقلال القضاء + الرقابة على الدستورية

📌 مبدأ سيادة القانون = State of Law = الحكام والمحكومون سواء أمام القانون. لا أحد فوق القانون.

الفصل الثالث: الحكومة من حيث مصدر السيادة

من يملك السيادة في الدولة؟ ظهرت أربع نظريات:

النظرية	صاحب السيادة	النتائج
التيوقراطية	الله (مباشرة أو غير مباشرة)	الحاكم غير مسؤول أمام الشعب

سيادة الأمة	الأمة ككل — شخص معنوي	انتخاب = وظيفة لا حق، النائب حر، اقتراع مقيد
سيادة الشعب	مجموع الأفراد — لكل فرد جزء	انتخاب = حق، اقتراع عام، استفتاء، عهدة إلزامية
النظرية التوفيقية	الجمع بين سيادة الأمة والشعب	اقتراع عام + نائب ممثل للأمة — وهو ما تأخذ به معظم الدساتير الحديثة

الباب الثالث: مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاته

المبدأ — مزاياه وعيوبه — النظام الرئاسي — البرلماني — المختلط — حكومة الجمعية

الفصل الأول: مبدأ الفصل بين السلطات

مفهوم المبدأ

مبدأ الفصل بين السلطات = توزيع وظائف الدولة الثلاث (التشريع، التنفيذ، القضاء) على ثلاث هيئات مستقلة، بحيث لا تتركز السلطة في يد واحدة.

المبدأ في الفكر السياسي

أرسطو أول من لَمَح إلى المبدأ في كتابه «السياسة» — ميّز بين ثلاث وظائف: المداولة (التشريع)، الحكم (التنفيذ)، القضاء.

جون لوك (1690) ميّز بين ثلاث سلطات: تشريعية، تنفيذية، اتحادية (للشؤون الخارجية) — لكنه جعل التشريعية هي العليا.

مونتسكيو (1748) في كتابه الشهير «روح القوانين» صاغ المبدأ بشكله الحديث. وهو صاحب الفضل في ذبوعه وأهميته.

📖 قال مونتسكيو: «كل إنسان يملك سلطة يميل إلى إساءة استعمالها، ولا يتوقف عن ذلك

حتى يجد حدوداً... ولا بد من أن تحدّ السلطة السلطة.»

وقال: «إذا اجتمعت السلطان التشريعية والتنفيذية في شخص واحد أو هيئة واحدة — فلا حرية. لأنه يُخشى أن يضع القوانين المستبدّة لينفذها بشكل مستبد.»

مزايا المبدأ

✓ مزايا الفصل بين السلطات:

- ١. صيانة الحرية ومنع الاستبداد: كل سلطة ترقب الأخرى وتمنعها من التعسف.
- ٢. إتقان العمل والتخصص: كل سلطة تتخصص في وظيفتها فتتقنها.
- ٣. احترام القانون: التنفيذية ملزمة بتنفيذ ما تصدره التشريعية.
- ٤. حماية حقوق الأفراد: القضاء المستقل يحمي الأفراد من تعسف السلطتين.

الانتقادات الموجهة للمبدأ

✗ انتقادات:

- ١. الفصل المطلق مستحيل عملياً: لا يمكن عزل السلطات تماماً عن بعضها — التداخل حتمي.
- ٢. السيادة واحدة: لا يُتصور تقسيمها فعلياً بين ثلاث هيئات.
- ٣. يُعطل العمل الحكومي: الفصل الصارم قد يؤدي لجمود وتأخر.
- ٤. المساواة بين السلطات وهمية: في الواقع تغطي سلطة على أخرى.

⚠ الفقه المعاصر يأخذ بالفصل المرن مع التعاون لا الفصل الجامد المطلق.

الفصل الثاني: النظام الرئاسي (أمريكا)

تعريفه

نظام يقوم على فصل شبه مطلق بين السلطات الثلاث — كل سلطة مستقلة عن الآخرين. نموذج الأبرز: الولايات المتحدة (دستور 1787).

أركانه وخصائصه

أركان النظام الرئاسي:

- ١. رئيس منتخب يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة — لا وجود لرئيس وزراء — فهو رئيس السلطة التنفيذية بالكامل.
- ٢. الرئيس منتخب من الشعب (مباشرة أو بواسطة مجمع انتخابي) — مسؤول أمام الشعب لا البرلمان.
- ٣. عدم المسؤولية السياسية للرئيس أمام البرلمان — البرلمان لا يملك سحب الثقة من الرئيس.
- ٤. عدم حق الرئيس في حل البرلمان — كل سلطة مستقلة ولا تملك إنهاء الأخرى.
- ٥. الوزراء مجرد معاونين للرئيس — يعيّنهم ويعزلهم — مسؤولون أمامه وحده لا أمام البرلمان.

وسائل التوازن (الضوابط والتوازنات — Checks & Balances)

✚ رغم الفصل الشبه مطلق، يوجد توازن:

- الرئيس يملك حق الفيتو (الاعتراض) على قوانين الكونغرس — يتجاوز بأغلبية الثلثين.
- الكونغرس يملك حق المحاكمة (Impeachment) — محاسبة الرئيس جنائياً.
- المحكمة العليا تملك الرقابة على دستورية القوانين.

الفصل الثالث: النظام البرلماني (بريطانيا)

تعريفه

نظام يقوم على فصل مرن مع التعاون بين السلطات — التنفيذية مسؤولة أمام التشريعية. نموذج الأبرز: بريطانيا.

أركان النظام البرلماني

الأركان الأربعة:

- ١. ثنائية السلطة التنفيذية: رئيس الدولة (ملك/رئيس) + رئيس الحكومة (رئيس وزراء). رئيس الدولة يسود ولا يحكم.
- ٢. مسؤولية الحكومة أمام البرلمان: الحكومة تحتاج ثقة البرلمان — وإذا سُحبت الثقة تستقيل.
- ٣. حق حل البرلمان: الحكومة تملك حق حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة (أداة توازن).
- ٤. التعاون بين السلطات: أعضاء الحكومة غالباً أعضاء في البرلمان — مشاركة في التشريع.

قواعد النظام البرلماني

- القاعدة الأولى: رئيس الدولة غير مسؤول سياسياً — «الملك لا يُخطئ» — المسؤولية على الوزراء.
- القاعدة الثانية: رئيس الدولة لا يعمل منفرداً — كل قراراته تحتاج توقيع الوزير المختص (التوقيع المجاور).
- القاعدة الثالثة: الحكومة تُشكّل من الأغلبية البرلمانية — حكومة متجانسة.
- القاعدة الرابعة: المسؤولية الوزارية (فردية وتضامنية) — كل وزير مسؤول عن وزارته + الحكومة مسؤولة تضامنياً.

أدوات الرقابة البرلمانية

الأداة	التعريف	النتيجة
السؤال	استفسار عضو البرلمان من وزير عن أمر ما	إجابة من الوزير — لا يترتب عليه مناقشة

الاستجواب	محاسبة الوزير أو الحكومة عن سياستها	قد يؤدي لسحب الثقة
سحب الثقة	قرار البرلمان بعدم الثقة في الحكومة	استقالة الحكومة وجوباً
التحقيق	لجنة برلمانية للتحقيق في موضوع معين	تقرير بالنتائج والتوصيات

💡 مثال:

في بريطانيا: الملك تشارلز يسود ولا يحكم — رئيس الوزراء هو اللي ماسك كل حاجة. لو البرلمان سحب الثقة من الحكومة — لازم تستقيل. ولو الأمور وصلت لطريق مسدود — الحكومة تقدر تحلّ البرلمان وتعمل انتخابات جديدة.

الفصل الرابع: النظام المختلط — شبه الرئاسي (فرنسا)

يجمع بين خصائص النظامين الرئاسي والبرلماني. نموذج: الجمهورية الفرنسية الخامسة (دستور 1958 — الجنرال ديغول).

خصائصه:

- من الرئاسي: رئيس الجمهورية منتخب من الشعب مباشرة — سلطات واسعة وفعلية — يعيّن رئيس الوزراء.
- من البرلماني: وجود رئيس وزراء وحكومة مسؤولة أمام البرلمان — حق سحب الثقة — حق حل البرلمان.
- ثنائية السلطة التنفيذية الفعلية: الرئيس يملك سلطات حقيقية + رئيس الوزراء يقود العمل اليومي.

⚠️ مصر تأخذ بالنظام المختلط (شبه رئاسي) — دستور 2014: رئيس منتخب مباشرة + حكومة مسؤولة أمام مجلس النواب.

الفصل الخامس: نظام حكومة الجمعية (سويسرا)

هو نظام يقوم على تبعية السلطة التنفيذية للتشريعية — البرلمان (الجمعية الفيدرالية) هو السلطة العليا.

📌 في سويسرا:

- الجمعية الفيدرالية (البرلمان) هي السلطة العليا.
- المجلس الاتحادي (حكومة 7 أعضاء) — يُنتخب من الجمعية — تابع لها — لا يملك حلها.
- الحكومة تنفذ قرارات الجمعية — لا تملك الاعتراض عليها.
- الرئاسة بالتناوب سنوياً بين أعضاء المجلس الاتحادي.

مقارنة شاملة بين الأنظمة الأربعة

المعيار	الرئاسي	البرلماني	المختلط	الجمعية
الفصل بين السلطات	شبه مطلق	مرن مع تعاون	مرن	تبعية التنفيذية
رأس التنفيذية	الرئيس وحده	ملك/رئيس + رئيس وزراء	الرئيس + رئيس وزراء	مجلس جماعي
مسؤولية الحكومة	أمام الرئيس	أمام البرلمان	أمام الرئيس والبرلمان	أمام البرلمان
حل البرلمان	لا	نعم	نعم	لا
سحب الثقة	لا	نعم	نعم	—
المثال	أمريكا	بريطانيا	فرنسا، مصر	سويسرا

الباب الرابع: الديمقراطية

تعريفها — مبادئها — صورها — الانتخاب — الاستفتاء

الفصل الأول: مفهوم الديمقراطية وخصائصها

التعريف



الديمقراطية = كلمة يونانية من «ديموس» (الشعب) + «كراتوس» (السلطة/الحكم) = حكم الشعب. أي أن الشعب هو مصدر كل السلطات وصاحب

السيادة.

مبادئ وخصائص الديمقراطية

المبادئ الست:

- ١. السيادة الشعبية: الشعب مصدر كل السلطات — لا حكم إلا بإرادته.
- ٢. المساواة: جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات بلا تمييز.
- ٣. حماية الحريات: حرية الرأي والتعبير والتجمع والصحافة والعقيدة.
- ٤. التعددية السياسية: حق تكوين الأحزاب وتعدد الآراء.
- ٥. سيادة القانون: الجميع تحت القانون — حكماً ومحكومين.
- ٦. التداول السلمي: تداول السلطة عبر انتخابات دورية حرة نزيهة.

الفصل الثاني: صور الديمقراطية

أولاً: الديمقراطية المباشرة

الشعب يحكم نفسه بنفسه مباشرة — يجتمع ويصدر القوانين ويدير الشؤون العامة دون وسطاء أو نواب.

- ✚ طُبقت في أثينا القديمة (عدد المواطنين محدود) + بعض الكانتونات السويسرية الصغيرة.
- ✚ مستحيلة في الدول الحديثة: كثرة السكان، اتساع الإقليم، تعقد المسائل.

ثانياً: الديمقراطية النيابية (غير المباشرة)

الشعب ينتخب نواباً يمثلونه في البرلمان — النواب هم الذين يشرّعون ويراقبون نيابة عن الشعب.

أركان الديمقراطية النيابية:

- وجود برلمان منتخب من الشعب يمارس السلطة نيابة عنه.
- مدة محددة للنيابة (لا تأبىد) حتى يتجدد الاتصال بالشعب.
- النائب يمثل الأمة كلها لا دائرته فقط (نظرية الوكالة العامة).
- استقلال النائب — يعبر عن رأيه بحرية ولا يتقيد بتعليمات الناخبين.

ثالثاً: الديمقراطية شبه المباشرة

ديمقراطية نيابية + مشاركة شعبية مباشرة في بعض القرارات. تجمع بين الصورتين السابقتين.

مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة

مثال

التعريف

المظهر

الاستفتاء الشعبي	عرض مسألة على الشعب ليصوت عليها بنعم أو لا	الاستفتاء على الدستور المصري 2014
الاقتراح الشعبي	حق عدد من المواطنين اقتراح قانون على البرلمان	سويسرا — 100 ألف مواطن يقترحون
الاعتراض الشعبي (الفيتو)	حق الشعب في طلب عرض قانون أصدره البرلمان على استفتاء قبل نفاذه	بعض الولايات الأمريكية
الحل الشعبي	حق الشعب (بنسبة معينة) في طلب حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة	بعض الكانتونات السويسرية
العزل الشعبي	حق الناخبين في عزل نائبهم قبل انتهاء مدته	بعض الولايات الأمريكية (Recall)
الإقالة الشعبية	حق الشعب في إقالة رئيس الدولة باستفتاء	نادر عملياً

الفصل الثالث: الانتخاب

تعريف الانتخاب وطبيعته

الانتخاب = الوسيلة التي يختار بها الشعب ممثليه. وفي طبيعته خلاف:

✚ **حق:** لكل مواطن حق الانتخاب (مبنية على سيادة الشعب) — يترتب عليها الاقتراع العام.

✚ **وظيفة:** الانتخاب وظيفة يؤديها المواطن **al behalf of** الأمة (مبنية على سيادة الأمة)

— يجوز تقييدها.

أنواع الاقتراع

النوع	المعنى	الحكم
-------	--------	-------

اقتراع مقيد (بالمال)	يقتصر على مالكي ثروة معينة	مرفوض — يحرم الفقراء
اقتراع مقيد (بالكفاءة)	يقتصر على المتعلمين	مرفوض — يحرم الأميين
اقتراع عام	لجميع المواطنين البالغين (مع شروط عامة)	المعمول به — مع استثناءات معقولة (سن + جنسية + أهلية)

أنظمة الانتخاب

النظام	الآلية	المميزات	العيوب
الانتخاب الفردي	الدولة مقسمة لدوائر — كل دائرة تختار نائباً واحداً	بساطة — علاقة مباشرة بين النائب والناخب	قد لا يمثل الأقليات — المال السياسي
نظام القائمة	الناخب يصوت لقائمة حزبية من عدة مرشحين	تمثيل أفضل للأحزاب — يقلل تأثير المال	ضعف العلاقة بين النائب والناخب
الانتخاب المباشر	الناخب يختار النائب مباشرة	أكثر ديمقراطية	—
الانتخاب غير المباشر	الناخب يختار مندوبين يختارون النائب	يحمي من الانفعال الشعبي	أقل ديمقراطية

نظام الأغلبية vs نظام التمثيل النسبي

🚩 نظام الأغلبية: الفائز هو من يحصل على أكثر الأصوات. نوعان:

- أغلبية مطلقة (50%+1) — قد تحتاج جولة إعادة.
- أغلبية نسبية — الأكثر أصواتاً حتى لو أقل من 50%.

التمثيل النسبي: كل حزب ينال مقاعد بنسبة أصواته — أعدل لكن أعقد. 📌

الباب الخامس: السلطات العامة في الدولة

التشريعية — التنفيذية — القضائية

الفصل الأول: السلطة التشريعية (البرلمان)

تعريفها

السلطة التشريعية = الهيئة المنتخبة التي يعهد إليها سنّ القوانين ومراقبة الحكومة وإقرار الميزانية. تسمى: البرلمان، المجلس النيابي.

اختصاصات البرلمان

1. التشريع: إصدار القوانين وتعديلها وإلغاؤها — اختصاصه الأصيل.
2. الرقابة على الحكومة: الأسئلة — الاستجوابات — طلبات الإحاطة — لجان التقصي — سحب الثقة.
3. المالية: إقرار الموازنة العامة — الموافقة على فرض الضرائب (لا ضريبة بلا تمثيل).
4. التأثير في السياسة الخارجية: الموافقة على المعاهدات وإعلان الحرب.

المجلس الواحد أم المجلسان؟

المعيار	المجلس الواحد	المجلسان
المميزات	سرعة التشريع، تجنب التناقض	تروّ في التشريع، تمثيل الكفاءات، في الفيدرالية: تمثيل الولايات
العيوب	قد يتسرع في التشريع	بطء، صراع محتمل بين المجلسين

المثال	تركيا، السويد	مصر (نواب+شيوخ)، أمريكا (نواب+شيوخ)، بريطانيا (عموم+لوردات)
--------	---------------	---

الحصانة البرلمانية

ضمانة لحماية النواب من الضغوط والملاحقة — نوعان:

📌 **حصانة موضوعية (عدم المسؤولية):** النائب لا يُسأل عن الآراء التي يبديها في البرلمان — مطلقة ودائمة.

📌 **حصانة إجرائية:** لا يجوز القبض على النائب أو محاكمته إلا بإذن البرلمان (ما لم يُضبط متلبساً) — مؤقتة طوال مدة العضوية.

الفصل الثاني: السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية = الهيئة المكلفة بتنفيذ القوانين وإدارة الشؤون العامة. وتشمل رئيس الدولة والحكومة (الوزارة) والجهاز الإداري.

رئيس الدولة

في النظام الرئاسي	في النظام البرلماني	في النظام المختلط
يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة	منصب شرفي — يسود ولا يحكم	سلطات حقيقية + رئيس وزراء يقود العمل اليومي
مسؤول أمام الشعب	غير مسؤول سياسياً	مسؤول أمام الشعب
يعيّن الوزراء ويعزلهم	يكلّف زعيم الأغلبية بتشكيل الحكومة	يعيّن رئيس الوزراء + يترأس بعض الاجتماعات

الوزارة (الحكومة بالمعنى الضيق)

تتكون من رئيس الوزراء والوزراء. وتتميز في النظام البرلماني بالتالي:

✚ تُشكّل من الأغلبية البرلمانية — متجانسة سياسياً.

✚ المسؤولية الفردية: كل وزير مسؤول عن وزارته.

✚ المسؤولية التضامنية: الحكومة ككل مسؤولة عن السياسة العامة.

✚ إذا سُحبت الثقة من الحكومة — تستقيل بالكامل.

الفصل الثالث: السلطة القضائية

السلطة القضائية = تتولى الفصل في المنازعات وتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات. واستقلالها أهم ضمانات الحرية.

ضمانات استقلال القضاء

الضمانات:

- عدم قابلية القضاة للعزل: لا يُعزل القاضي إلا بحكم تأديبي.
- الحصانة: لا يُقبض على القاضي أو يُحقق معه إلا بإذن المجلس الأعلى للقضاء.
- عدم تدخل السلطتين: لا يجوز للتشريعية أو التنفيذية التدخل في أحكام القضاء.
- كفالة حق التقاضي: لكل مواطن حق اللجوء للقضاء.
- علنية الجلسات: شفافية ورقابة شعبية.
- تعدد درجات التقاضي: ضمانات للعدالة.

الباب السادس: الحقوق والحريات العامة

تصنيفها — ضماناتها — القيود عليها — النظريات

الفصل الأول: تصنيف الحقوق والحريات



النوع	الأمثلة
الحريات الشخصية	حق الحياة — السلامة الجسدية — حرية التنقل — حرمة المسكن — حرمة المراسلات — عدم جواز القبض دون سند قانوني
الحريات الفكرية	حرية الرأي والتعبير — حرية الصحافة والإعلام — حرية البحث العلمي — حرية العقيدة والعبادة
الحريات الاقتصادية	حق الملكية الخاصة — حرية التجارة والصناعة — حق العمل — حق الإضراب السلمي
الحريات السياسية	حق الانتخاب والترشح — حق تكوين الأحزاب — حق التجمع السلمي — حق تأسيس الجمعيات
الحقوق الاجتماعية	حق التعليم المجاني — حق الرعاية الصحية — الضمان الاجتماعي — حماية الأسرة والطفولة

ضمانات حماية الحقوق والحريات

الضمانات الأربع:

- ١. الضمانة الدستورية: النص على الحقوق في الدستور — يحميها من تعديل القوانين العادية.
- ٢. مبدأ الفصل بين السلطات: يمنع تركز السلطة ويحمي الحريات.
- ٣. الرقابة القضائية: حق اللجوء للقضاء للطعن في أي اعتداء.
- ٤. الرقابة على دستورية القوانين: المحكمة الدستورية تبطل أي قانون يخالف الحقوق الدستورية.

القيود على الحقوق

الحقوق والحريات ليست مطلقة — بل تتقيد بـ: النظام العام + الآداب العامة + حقوق الغير + الأمن القومي. والقيود يجب أن يكون بقانون ومتناسباً مع الغرض.

القسم الثاني: المبادئ الدستورية العامة والدستور المصري

تعريف الدستور — أنواعه — مصادره — أساليب نشأته — سموه — الرقابة — الدستور المصري 2014

الفصل الأول: تعريف الدستور ومصادره



الدستور لغةً: كلمة فارسية = «القاعدة والأساس». اصطلاحاً: مجموعة القواعد القانونية الأسمى التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات العامة وحقوق الأفراد.

الدستور = أبو القوانين = قمة الهرم القانوني — لا يجوز لأي قانون مخالفته.

معايير تعريف القانون الدستوري

المعيار	مضمونه	النقد
المعيار الشكلي	القواعد الواردة في وثيقة الدستور فقط	يستبعد القواعد الدستورية غير المكتوبة (بريطانيا)
المعيار الموضوعي	كل قاعدة تتعلق بتنظيم السلطة = دستورية حتى لو خارج الوثيقة	يوسّع النطاق أكثر من اللازم

مصادر القانون الدستوري

- التشريع (الوثيقة الدستورية): المصدر الأول في الدساتير المدونة.
- العرف الدستوري: قواعد غير مكتوبة استقرت بالترار — المصدر الأساسي في

- ✚ ٣. القضاء الدستوري: أحكام المحكمة الدستورية العليا تفسر النصوص وتكمل الفراغ.
- ✚ ٤. الفقه: آراء فقهاء القانون — مصدر تفسيري واسترشادي.

الفصل الثاني: أنواع الدساتير

المعيار	النوع	التوضيح	المثال
الشكل	مدون (مكتوب)	مكتوب في وثيقة رسمية واحدة أو عدة وثائق	مصر 2014، أمريكا 1787، فرنسا 1958
	غير مدون (عرفي)	مجموعة أعراف وعادات وسوابق وقوانين متفرقة	بريطانيا
التعديل	جامد	يتطلب إجراءات أشد من تعديل القوانين العادية	أمريكا، مصر
	مرن	يُعدّل بنفس إجراءات القوانين العادية	بريطانيا

الفصل الثالث: أساليب نشأة الدساتير ونهايتها

أساليب النشأة

الأسلوب	المعنى	درجة الديمقراطية	مثال
المنحة	الحاكم يضع الدستور ويمنحه للشعب بإرادته المنفردة	غير ديمقراطي	الدستور الفرنسي 1814، دستور اليابان 1889

العقد (التعاقد)	اتفاق بين الحاكم والشعب (أو ممثليه)	شبه ديمقراطي	الدستور الفرنسي 1830، الميثاق الأعظم 1215
الجمعية التأسيسية	جمعية منتخبة من الشعب تضع الدستور	ديمقراطي	الدستور الأمريكي 1787
الاستفتاء الشعبي	لجنة تُعدّ المشروع ويصوت عليه الشعب	الأكثر ديمقراطية	الدستور المصري 2014

نهاية الدساتير

- ✦ الطريقة العادية: التعديل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور ذاته.
- ✦ الطريقة غير العادية: الثورة أو الانقلاب — تُسقط الدستور بالكامل ويُوضع دستور جديد.

الفصل الرابع: مبدأ سمو الدستور والرقابة على الدستورية

سمو الدستور

سمو الدستور = علو الدستور على جميع القواعد القانونية — لا يجوز لأي سلطة مخالفته. وله نوعان:

- ✦ سمو موضوعي: الدستور ينظم أهم وأخطر الموضوعات (السلطة، الحقوق) — طبيعته تقتضي سموه.
- ✦ سمو شكلي: وضعه وتعديله يتطلب إجراءات خاصة أشد — وهذا في الدساتير الجامدة فقط.

الرقابة على دستورية القوانين

النوع	الجهة	التوقيت	المثال
رقابة سياسية	هيئة سياسية	قبل صدور القانون	المجلس الدستوري الفرنسي
رقابة قضائية بطريق الدفع	أي محكمة	أثناء النظر في قضية	المحكمة العليا الأمريكية
رقابة قضائية بطريق الدعوى	محكمة متخصصة	دعوى مستقلة	المحكمة الدستورية العليا (مصر)

⚠ مصر تأخذ بالرقابة القضائية — المحكمة الدستورية العليا (المادة 192 من دستور 2014) هي الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين.

الفصل الخامس: الدستور المصري 2014 (المعدّل 2019)

نشأته

وُضع بأسلوب الاستفتاء الشعبي: لجنة الخمسين أعدّته → الشعب صوّت عليه في يناير 2014 → عدّل في إبريل 2019.

أبرز ما تضمنه

الأبواب الرئيسية:

- الباب الأول — الدولة: مصر جمهورية ذات سيادة — الإسلام دين الدولة — مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع — الأزهر هيئة إسلامية مستقلة.
- الباب الثاني — المقومات: الاجتماعية (المساواة، الأسرة، التعليم، الصحة) — الاقتصادية (العدالة الاجتماعية، حماية الملكية) — الثقافية (حماية الآثار والهوية).

- الباب الثالث — الحقوق: كرامة الإنسان — المساواة — الحرية الشخصية — حرية الرأي — حق التقاضي — حق التعليم والصحة.
- الباب الرابع — سيادة القانون: استقلال القضاء — حق الدفاع — علنية المحاكمات.
- الباب الخامس — نظام الحكم:

📌 رئيس الجمهورية: يُنتخب مباشرة — مدة 6 سنوات (بعد تعديل 2019) — قابلة للتجديد مرة واحدة.

📌 الحكومة: رئيس وزراء + وزراء — الرئيس يعين ويعزل — مسؤولية أمام مجلس النواب.

📌 السلطة التشريعية: مجلس النواب + مجلس الشيوخ (أُضيف بتعديل 2019).

📌 السلطة القضائية: مستقلة — محكمة دستورية عليا + محكمة نقض + مجلس دولة.

📌 نظام الحكم: مختلط (شبه رئاسي).

ملحق (أ): طرق اختيار رئيس الدولة

أولاً: الطرق غير الديمقراطية (الأوتوقراطية)

هي الطرق التي لا يكون للمحكومين دور في اختيار رئيس الدولة. ومن أبرزها:

الطريقة	المعنى	المثال
الوراثة	ينتقل الحكم تلقائياً في أسرة حاكمة من الأب إلى الابن أو أقرب أقربائه	الأنظمة الملكية: بريطانيا، السعودية، الأردن
الاستيلاء بالقوة	الوصول للحكم عن طريق انقلاب عسكري أو ثورة بدون رضا الشعب	كثير من الانقلابات العسكرية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية
العهد	الحاكم يعهد بالسلطة إلى خليفة يختاره بنفسه	بعض أنظمة الخلافة الإسلامية (الأموية)

ثانياً: الطرق الديمقراطية

هي التي يشترك فيها المحكومون (الشعب) في اختيار رئيس الدولة:

الطريقة	المعنى	المثال
الانتخاب المباشر	الشعب ينتخب الرئيس مباشرة بالاقتراع العام	مصر، فرنسا
الانتخاب غير المباشر	الشعب ينتخب مندوبين ← المندوبون ينتخبون الرئيس	أمريكا (المجمع الانتخابي)
الانتخاب بواسطة البرلمان	البرلمان ينتخب الرئيس — الشعب لا يشارك مباشرة	إيطاليا، ألمانيا (الرئيس الاتحادي)

ثالثاً: الطرق المختلفة

تجمع بين الأسلوبين الأوتوقراطي والديمقراطي في اختيار رئيس الدولة:

- ✚ مثالها: أن يقدم الحاكم مرشحاً واحداً (أو أكثر) لرئاسة الدولة — ثم يُعرض على الشعب في استفتاء — فمشاركة الشعب تقتصر على «القبول» أو «الرفض» لا الاختيار الحر.
- ✚ هذه الطريقة ليست ديمقراطية حقيقية — لأن الشعب لا يملك حرية الترشيح والمنافسة.
- ✚ هذا ما كان يحدث في مصر قبل تعديل 2005 — حيث كان مجلس الشعب يرشح الرئيس والشعب يستفتي عليه.

مثال: 💡

في أمريكا: الشعب ييصوت لمرشحين كثير في انتخابات حرة تنافسية — دي ديمقراطية حقيقية. لكن لما يكون فيه مرشح واحد بس والشعب بيقول «نعم أو لا» — دا مش ديمقراطية كاملة.

ملحق (ب): شروط الترشح لعضوية البرلمان والرئاسة

شروط الترشح للمجالس النيابية (مجلس النواب)

الشروط	التفاصيل	في مصر (دستور 2014)
١. الجنسية	أن يكون متمتعاً بجنسية الدولة الأصلية — لا يجوز للمتجنس الترشح	مصري الجنسية من أب مصري — لا يجوز للمتجنس حتى لو مضت سنوات
٢. القيد الانتخابي	أن يكون اسمه مقيداً في جداول الانتخاب	القيد في الجداول شرط لازم
٣. السن	بلوغ سن معينة تختلف عن سن الانتخاب (أكبر) — لضمان الخبرة والحكمة	25 سنة على الأقل يوم الانتخاب
٤. المؤهل	بعض الأنظمة تشترط مؤهلاً جامعياً — بعضها يكفي بالقراءة والكتابة	إجادة القراءة والكتابة (لا يُشترط مؤهل جامعي)
٥. الخدمة العسكرية	أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها	شرط لازم — مع إعفاء من تجاوز 45 سنة
٦. عدم الحرمان	عدم صدور حكم جنائي مغل بالشرف — عدم الحرمان من الحقوق السياسية	لا يكون محكوماً عليه بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية (دستور 2014)

شروط خاصة برئاسة الجمهورية:

- الجنسية: مصري من أبوين مصريين — لم يحمل أو أي من والديه جنسية أخرى.
- العمر: بلغ 40 سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشح.

- عدم الزواج من أجنبي/أجنبية.
- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- لم يسبق الحكم عليه في جناية حتى لو رُدَّ إليه اعتباره.
- أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.
- التزكية: تزكية 20 عضواً على الأقل من مجلس النواب، أو تأييد 25 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل (بحد أدنى 1000 من كل محافظة).

- ✚ **مدة الرئاسة: 6 سنوات (بعد تعديل 2019) — تبدأ من اليوم التالي لانتهاؤ مدة سلفه —**
قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
- ✚ **اليمين الدستورية: يؤديها الرئيس أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهامه.**
- ✚ **الانتخاب: بالاقتراع العام السري المباشر — بالأغلبية المطلقة (50%+1) — وإلا جولة**
إعادة بين الأول والثاني.

تعديل الدستور المصري — الإجراءات

- ✚ **طلب التعديل: من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب.**
- ✚ **الموافقة المبدئية: بأغلبية أعضاء المجلس.**
- ✚ **المنافشة: بعد 60 يوماً من الموافقة المبدئية.**
- ✚ **الموافقة النهائية: بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.**
- ✚ **الاستفتاء الشعبي: يُعرض على الشعب خلال 30 يوماً — يُقرّ بأغلبية الأصوات الصحيحة.**
- ✚ **مواد لا تُعدّل: لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس أو مبادئ الحرية**
والمساواة ما لم يكن التعديل لزيادة الضمانات.

ملخص المراجعة النهائية

أبرز الأسئلة المتوقعة

السؤال	الإجابة المختصرة
عرّف الدولة	مجموعة أفراد + إقليم محدد + سلطة سياسية منظمة
ما أركان الدولة؟	الشعب، الإقليم (بري+بحري+جوي)، السلطة السياسية
فرّق بين الشعب والأمة	الشعب = سياسي (الجنسية). الأمة = اجتماعي (روابط مشتركة)
ما عوامل تكوين الأمة؟	مادية (لغة، جنس، أرض) + معنوية (دين، تاريخ، الرغبة في العيش معاً)
اذكر نظريات نشأة الدولة	الإلهية، القوة، العقد (هوبز/لوك/روسو)، التطور التاريخي
قارن بين هوبز ولوك وروسو	هوبز: سلطة مطلقة. لوك: مقيدة + حق الثورة. روسو: سيادة الشعب
ما الفرق بين الكونفدرالي والفيدرالي؟	كونفدرالي: معاهدة+سيادة كاملة+انسحاب. فيدرالي: دستور+دولة جديدة+لا انسحاب
ما الفرق بين الملكية المطلقة والمقيدة؟	مطلقة: كل السلطات. مقيدة: يملك ولا يحكم
ما مبدأ الفصل بين السلطات؟	توزيع التشريع والتنفيذ والقضاء على هيئات مستقلة — مونتسكيو
قارن بين الرئاسي والبرلماني	رئاسي: فصل شبه مطلق، لا سحب ثقة. برلماني: فصل مرن، مسؤولية الحكومة

ما صور الديمقراطية؟	مباشرة، نيابية، شبه مباشرة (استفتاء + اقتراح + اعتراض + حل + عزل)
ما أنواع الدساتير؟	شكلاً: مدوّن/عرفي. تعديلاً: جامد/مرن
ما أساليب نشأة الدساتير؟	المنحة، العقد، الجمعية التأسيسية، الاستفتاء الشعبي
ما الرقابة على الدستورية؟	سياسية (فرنسا) أو قضائية (مصر: المحكمة الدستورية العليا)
ما نظام الحكم في مصر؟	مختلط (شبه رئاسي) — دستور 2014 المعدّل 2019
ما طرق اختيار رئيس الدولة؟	أوتوقراطية (وراثية/قوة/عهد)، ديمقراطية (مباشر/غير مباشر/برلمان)، مختلطة
ما شروط الترشح لمجلس النواب؟	جنسية مصرية أصلية، قيد انتخابي، 25 سنة، قراءة وكتابة، خدمة عسكرية، عدم حرمان
ما شروط الترشح لرئاسة الجمهورية؟	مصري من أبوين مصريين، 40 سنة، لم يحمل جنسية أخرى، تزكية 20 نائب أو 25 ألف مواطن
ما إجراءات تعديل الدستور المصري؟	طلب (رئيس أو خمس المجلس) ← موافقة مبدئية ← مناقشة بعد 60 يوم ← ثلثي المجلس ← استفتاء شعبي
ما مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة؟	الاستفتاء، الاقتراح الشعبي، الاعتراض (الفيeto)، الحل الشعبي، العزل الشعبي، الإقالة الشعبية
ما الحصانة البرلمانية؟	موضوعية (عدم المسؤولية عن الآراء) + إجرائية (لا قبض إلا بإذن البرلمان)
ما نوعا سمو الدستور؟	موضوعي (موضوعاته أهم) + شكلي (إجراءات أشد — في الجامد فقط)
ما الفرق بين سيادة الأمة وسيادة الشعب؟	الأمة: وحدة مجردة، انتخاب=وظيفة. الشعب: مجزأة، انتخاب=حق، اقتراع عام

كيف يُنتخب رئيس الجمهورية في مصر؟	اقتراع عام سري مباشر — أغلبية مطلقة — إعادة بين الأول والثاني — مدة 6 سنوات
ما ضمانات استقلال القضاء؟	عدم العزل، الحصانة، عدم تدخل السلطتين، حق التقاضي، العلنية، تعدد الدرجات

تم بحمد الله وتوفيقه

النظم السياسية والقانون الدستوري — الفرقة الأولى — جامعة الأزهر

تصميم NIMBUS v2 — 2024/2025م